

AÇÃO PENAL 702 MATO GROSSO

RELATORA	: MIN. ROSA WEBER
REVISOR	: MIN. TEORI ZAVASCKI
AUTOR(A/S)(ES)	: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RÉU(É)(S)	: JOSUÉ BENGTON
ADV.(A/S)	: LUIS MAXIMILIANO LEAL TELESKA MOTA

Vistos etc.

1. Trata-se de ação penal proposta contra Deputado Federal Josué Bengton, a quem se imputa o suposto cometimento do crime previsto no artigo 90 da Lei nº 8.666/93.

O caso está relacionado à cognominada Operação Sanguessuga. Na referida investigação, teria sido desvelado esquema criminoso que, em síntese, consistia no desvio de recursos públicos mediante a aquisição por Prefeituras Municipais de veículos, especialmente ambulâncias, superfaturados e com licitações direcionadas às empresas ligadas ao Grupo Planam, controlado por Darci José Vedoin e Luiz Antônio Trevisan Vedoin. O esquema criminoso teria sido viabilizado por emendas parlamentares que disponibilizaram a verba para as aquisições, com posterior pagamento de vantagem indevida aos parlamentares envolvidos.

2. A denúncia inicialmente atribuía as práticas dos crimes previstos nos artigos 288 e 317, §1º, do Código Penal, no art. 1º, V e VII, da Lei nº 9.613/1998 e no artigo 90 da Lei nº 8.666/93 (fls. 03-25) e foi recebida em 18.06.2007 pelo Juízo Federal de Belém/PA (fl. 84). Posteriormente, o magistrado declinou da competência para o Juízo Federal do Mato Grosso (fl. 129).

3. O Juízo Federal do Mato Grosso, recebendo o processo, reconheceu a litispendência deste feito com ação penal anteriormente proposta, atualmente tramitando nesta Suprema Corte sob o nº 695, em

AP 702 / MT

relação às imputações do crime de quadrilha e de corrupção e, em decorrência, **ratificou o recebimento da denúncia somente em relação ao crime do art. 90 da Lei nº 8.666/1990, por decisão datada de 04.11.2008** (fls. 142-145), justo o objeto deste processo.

4. Devido à diplomação do Deputado Josué Bengtson, os autos foram encaminhados a esta Suprema Corte (fl. 391) e a mim distribuídos em 06.02.2013 (fl. 398).

5. Às fls. 444-46 a Procuradoria-Geral da República requereu a convalidação dos atos praticados no juízo de primeiro grau, a oitiva dos informantes da defesa e as diligências iniciais de investigação, o que deferi às fls. 450-54.

6. Em razão de ter o réu completado 70 (setenta) anos, abri vista ao Procurador-Geral da República (fl. 872), que se manifestou às fls. 874-77 pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito investigado, assim como o compartilhamento de provas para aparelhar eventual e futura ação de improbidade administrativa no foro competente.

É o relatório. Decido.

1. Inicialmente consigno que se tem admitido nesta Suprema Corte a declaração de extinção da punibilidade por decisão monocrática, quando requerida pelo Ministério Público Federal.

2. Nessa linha, cito as decisões do Min. Celso de Mello na AP 673, DJE nº 187, divulgado em 23.09.2013; Min. Roberto Barroso na AP 415, DJE nº 171, divulgado em 30.08.2013; Min. Dias Toffoli na AP 571, DJE nº 230, divulgado em 02.12.2011; Min. Teori Zavascki na AP 471, DJE nº 81, divulgado em 30.04.2013; Min. Joaquim Barbosa na AP 419, DJE nº 112, divulgado em 18.06.2010; e Min. Cármen Lúcia na AP 377, DJE nº 227,

AP 702 / MT

divulgado em 25.11.2010.

3. O acusado Josué Bengtson é maior de 70 (setenta) anos (nascimento em 27.05.1944), o que faz incidir a regra do art. 115, do Código Penal, a qual dispõe que *são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.*

Certo que no caso concreto o acusado está sendo processado pelo crime do artigo 90 da Lei nº 8.666/93, que possui pena máxima de 04 anos de detenção, a prescrição se opera no prazo de 04 anos, considerando a regra do artigo 109, IV, do CP, **já com redução à metade imposta pelo dispositivo acima transcrito.**

Sendo assim, considerando que o único marco interruptivo da prescrição foi o recebimento da denúncia, ocorrido em 04.11.2008, a prescrição da pretensão punitiva retroage à data de 04.11.2012, a significar que ela já se implementou.

4. Posto isso, nos termos do que dispõe o inciso IV do art. 107, combinado com o inciso IV do art. 109 e os arts. 111 e 115, todos do Código Penal, declaro **extinta a punibilidade** do acusado Josué Bengtson pelo crime do artigo 90 da Lei nº 8.666/93.

5. Inexistindo sigilo nem vedação legal, defiro o compartilhamento da prova requerido pelo Procurador-Geral da República.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2015

Ministra Rosa Weber

Relatora

AP 702 / MT